



# CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 1163 del 20/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 127 del 17/07/2026

PROPOSTA N. 2083 del 17/07/2026

**OGGETTO:** Adeguamento sismico scuola dell'infanzia e primaria E Borrello. FSC 2014/2020 Accordi interistituzionali – Patti per il Sud – Patto per lo sviluppo della Regione Calabria. Liquidazione revisione prezzi V SAL e VI SAL. CIG: 8043835E9E - CUP: C81E1700006000

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con determina del Dirigente Settore Tecnico n. 30 R.S. - n. 637 R.G. del 28/06/2019, è stata indetta la gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico della scuola dell'Infanzia e Primaria E. Borrello di importo a base di appalto pari a € 507.831,79;
- con determina dirigenziale n. R.S. 134 del 31/08/2021 e n. R.G. 875 del 31/08/2021 l'appalto dei lavori di cui trattasi è stato aggiudicato alla ditta RUBERTO COSTRUZIONI SRL (P. IVA 02946330798) con sede in Via Savutano n. 38/A del Comune di Lamezia Terme (CZ), il quale ha offerto un ribasso pari ad 15,000% sull'importo dei lavori posto a base d'asta per un importo di contratto pari ad € 433.977,70 incluso oneri di sicurezza e costo della manodopera, oltre IVA di legge;
- con determina n. R.S. 146 del 16/09/2021 e n. R.G. 928 del 16/09/2021 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi disposta con determina dirigenziale n. R.S. 134 del 31/08/2021 e n. R.G. 875 del 31/08/2021;
- in data 18/03/2022 tra la ditta aggiudicataria ed il Comune di Lamezia Terme è stato stipulato il contratto di appalto n. rep. 3557 registrato presso l'ufficio di Lamezia Terme con n. 951 serie 1T;
- i lavori sono stati consegnati con apposito verbale in data 26/01/2022;
- con determina dirigenziale del Settore Tecnico n. 578 R.G. del 27/06/2022 (n.63 R.S. del 21/06/2022) è stata liquidata la somma complessiva relativa all'anticipazione contrattuale, pari al 20% dell'importo netto dei lavori, dell'importo di € 95.475,09 comprensivo di IVA al 10%;
- i lavori sono in corso;

### Richiamati:

- la determina dirigenziale del Settore Tecnico n. 578 R.G. del 27/06/2022 (n.63 R.S. del 21/06/2022) risultano essere state imputare in favore della ditta aggiudicataria RUBERTO COSTRUZIONI SRL (P. IVA 02946330798) le somme di seguito indicate, già impegnate sui competenti capitoli di bilancio, per un totale di € 477.375,47 pari all'importo di contratto comprensivo di IVA al 10%:
  - € 42.909,25 sul capitolo 3233 piano dei conti n. 2.02.01.09.999 residui bilancio 2017;
  - € 4.281,89 sul capitolo 3233 piano dei conti n. 2.02.01.09.999 residui bilancio 2005;
  - € 17.817,39 sul capitolo 3307 piano dei conti n. 2.02.01.09.015 residui bilancio 2018;
  - € 15.000,94 sul capitolo 3374 piano dei conti n. 2.02.01.09.014 residui bilancio 2001;
  - € 49.285,91 sul capitolo 3974 piano dei conti n. 2.02.01.09.011 residui bilancio 2008;
  - € 66.428,56 sul capitolo 3498 piano dei conti n. 2.02.01.09.012 residui bilancio 2009;
  - € 281.651,53 sul capitolo 3567 piano dei conti n. 2.02.01.09.003 residui bilancio 2018;

- l'art. 5.15 del capitolato speciale d'appalto, prevede la liquidazione degli acconti in favore dell'appaltatore al raggiungimento dell'importo di € 80.000,00 dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e di ogni altra ritenuta di legge;

**Considerato che:**

- l'art. 26 del DL n. 50/2022 al comma 6 bis prevede che "...per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n.50 del 2016, applicando i prezzi di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;
- i commi 6 bis, 6 ter e 6 quater del DL 50/22, come introdotti dall'art.1 comma 458 della legge di bilancio, hanno esteso il contributo agli appalti pubblici di lavori aggiudicati fino al 31 dicembre 2022 e alle lavorazioni eseguite nel 2023, e hanno previsto un'unica procedura di accesso al fondo sia per gli appalti pubblici di lavori finanziati con fondi PNRR, Fondo complementare o per i quali siano stati nominati comm. Straordinari, sia per quelli che utilizzano altre fonti di finanziamento;
- con Decreti Ministeriali n.47 del 28/02/2024 e n.106 del 8 maggio 2025, sono state definite le modalità attuative per la presentazione delle nuove istanze di accesso al fondo, prevedendo anche per le annualità 2024 e 2025 le seguenti finestre di presentazione in continuità con quanto riconosciuto con specifico decreto ministeriale per l'annualità 2023;

**Considerato inoltre che:**

- con Determina del Dirigente del Settore Tecnico n. 88 R.S del 14/06/2024 (n. 843 R.G. del 17/06/2024) sono stati approvati gli atti contabili relativi alla revisione prezzi redatta dal direttore dei lavori per il V SAL impegnando inoltre l'importo complessivo di euro 23.319,41 determinato dalla sommatoria degli importi, comprensivi di oneri IVA richiesti al Ministero competente mediante presentazione di specifiche istanze di adeguamento prezzi relative ai vari SAL approvati;
- con Determina del Dirigente del Settore Tecnico n. 1108 R.S del 14/07/2026 (n. 60 R.G. del 22/04/2026) sono stati approvati gli atti contabili relativi alla revisione prezzi redatta dal direttore dei lavori per il VI e Ultimo SAL impegnando inoltre l'importo complessivo di euro 53.986,72 determinato dalla sommatoria degli importi, comprensivi di oneri IVA richiesti al Ministero competente mediante presentazione di specifiche istanze di adeguamento prezzi relative ai vari SAL approvati;
- l'importo di euro 23.319,41, di cui ai punti precedenti, risulta essere stato impegnato sul capitolo n.4576 bilancio 2024 piano dei conti 2.02.01.09.003;
- l'importo di euro 53.986,72, di cui ai punti precedenti, risulta essere stato impegnato sul capitolo n.4576 bilancio 2026 piano dei conti 2.02.01.09.003;
- alla data del 17/07/2026 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha liquidato in favore del comune di Lamezia Terme (CZ), per l'intervento di cui in oggetto e con riferimento ai SAL oggetto di liquidazione, un importo complessivo di euro € 77.306,13 (incassati sul capitolo di entrata 4616/0 con reversali n.41295 del 21/08/2025 e n. 4060 del 20/04/2026);

**Visti:**

- il certificato di pagamento n. 5 bis emesso dal RUP in data 06/05/2024 dell'importo complessivo di € 23.319,41 di cui € 21.199,46 per lavori ed € 2.119,95 per oneri IVA al 10%;
- il certificato di pagamento n. 6 bis emesso dal RUP in data 18/02/2025 dell'importo complessivo di € 53.986,72 di cui € 49.078,84 per lavori ed € 4.907,88 per oneri IVA al 10%;

**Acquisito** il Dure regolare emesso per la ditta Ruberto Costruzioni S.r.l. (protocollo INAIL\_54167753 con scadenza validità al 15/09/2026);

**Ritenuto che** nulla osta alla liquidazione dei certificati di pagamento n. 5bis e n.6bis;

**Vista:**

- la fattura n. 32 emessa dall'impresa Ruberto Costruzioni S.r.l. in data 16/07/2026 ed acquisita al protocollo dell'Ente al n. 57820 di pari data, dell'importo complessivo di € 23.319,41 di cui € 21.199,46 per lavori ed € 2.119,95 per oneri IVA al 10%;
- la fattura n. 33 emessa dall'impresa Ruberto Costruzioni S.r.l. in data 16/07/2026 ed acquisita al protocollo dell'Ente al n. 57821 di pari data, dell'importo complessivo di € 53.986,72 di cui € 49.078,84 per lavori ed € 4.907,88 per oneri IVA al 10%;

**Acquisita** la dichiarazione di inesistenza di posizione di conflitto del RUP, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2010, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 16 del Codice dei Contratti;

**Verificato** il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027 vigente in ordine in ordine all'area di rischio interessata dal provvedimento, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

**Ritenuta** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2012, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 16 del Codice dei Contratti;

**Valutata** la proposta redatta dal RUP ing. Giuseppe Rigoli;

**Richiamati** il CIG 8043835E9E e il CUP C81E17000060006, acquisiti per l'intervento di cui in oggetto;

**Visti:**

- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- il D.Lgs 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs 50/2016 ed il DPR 207/2010 limitatamente agli articoli in vigore;
- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 23/04/2025 con la quale è stato approvato il DUP 2025/2027;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 259 del 01/10/2025 ad oggetto "Variazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025-2027 approvato con delibera di G.C. n. 191 del 04.06.2025;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15 aprile 2026 ad oggetto Bilancio di Previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 15 aprile 2026 ad oggetto Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 149 del 22/05/2026 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026/2028;
- la Legge n. 136 del 13/08/2010 ed in particolare l'art. 3 Tracciabilità dei Flussi Finanziari come modificato con D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito in Legge con modificazioni con Legge n. 217 del 17/12/2010;

## DETERMINA

1. **di liquidare** all'impresa Ruberto Costruzioni S.r.l. il certificato di pagamento n.5 bis emesso dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili, dal quale risulta, che il credito dell'impresa è pari ad € 23.319,41, compreso oneri IVA al 10% pari ad € 2.119,95, nel modo seguente: € 21.199,46 per adeguamento prezzi ai sensi dell'art 26 D.L. mn.50/2022 per le lavorazioni lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta e di ogni altra ritenuta di legge in favore della ditta Ruberto Costruzioni S.r.l. ed € 2.119,95 per IVA al 10% all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 (split payment);
2. **di liquidare** all'impresa Ruberto Costruzioni S.r.l. il certificato di pagamento n.6 bis emesso dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili, dal quale risulta, che il credito dell'impresa è pari ad € 53.986,72, compreso oneri IVA al 10% pari ad € 4.907,88, nel modo seguente: € 49.078,84 per adeguamento prezzi ai sensi dell'art 26 D.L. mn.50/2022 per le lavorazioni lavori eseguiti al netto del ribasso d'asta e di ogni altra ritenuta di legge in favore della ditta Ruberto Costruzioni S.r.l. ed € 4.907,88 per IVA al 10% all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 (split payment);
3. **di prelevare** la somma complessiva di € 77.306,13 come segue:
  - euro 23.319,41 sul capitolo 4576 del bilancio esercizio 2024 piano dei conti 2.02.01.09.003 come da impegno spesa di cui alla Determina del Dirigente del Settore Tecnico n. 88 R.S del 14/06/2024 (n. 843 R.G. del 17/06/2024);
  - euro 53.986,72 sul capitolo 4576 del bilancio esercizio 2026 piano dei conti 2.02.01.09.003 come da impegno spesa di cui alla Determina del Dirigente del Settore Tecnico n. 1108 R.S del 14/07/2026 (n. 60 R.G. del 22/04/2026);
4. **di dare atto che** la liquidazione in favore della ditta Ruberto Costruzioni S.r.l. verrà effettuata sul conto corrente di cui alle allegate fatture, coincidente con quello dichiarato ai fini del rispetto degli obblighi previsti dall'art.3 della legge n.136/2010, come modificato dall'art. 7 della Legge n.217 del 17/12/2020, per la tracciabilità dei flussi finanziari, previa verifica dello stato di non inadempienza per importi superiori alla soglia di legge (verifica Agenzia delle Entrate);
5. **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
6. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
7. **di trasmettere** il presente atto di liquidazione al Settore Economico Finanziario con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti di cui agli artt. 184, 4 comma e 185 del D.Lgs. n. 267/2000;
8. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013;
9. **di dare atto che** il RUP ai sensi del D.lgs.50/2016 risulta essere l'ing. Giuseppe Rigoli;

10. **di dare atto che** con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
11. **di disporre** ai sensi dell'art.18 della legge 7 agosto 2012 n. 134 e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente del Comune di Lamezia Terme-Sezione Amministrazione Trasparente, nonché all'Albo Pretorio Comunale.

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2083 del 17/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente ESPOSITO FRANCESCO in data 17/07/2026.

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 127 del 17/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

#### LIQUIDAZIONI

| Anno | Numeraz. | Progressivo | Impegno | Creditore               | Impegno   |
|------|----------|-------------|---------|-------------------------|-----------|
| 2026 | 4815     | 1           | 1-309-1 | RUBERTO COSTRUZIONI SRL | 23.319,41 |
| 2026 | 4816     | 1           | 1-542-1 | RUBERTO COSTRUZIONI SRL | 53.986,72 |

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 20/07/2026.

---

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.